



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 682 del 27/05/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 1 AL TOMO III DEL RUE A SEGUITO DELLA RATIFICA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL 27/03/2025 DELLA VARIANTE AL PSC E RUE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 COMMA 1 LETTERA A) DELLA LR 24/2017 PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI E LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A "CASA DEGLI EVENTI" ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - DITTA CON.AMI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 28 del 27/03/2025 avente ad oggetto “Procedimento Unico art. 53 comma 1 lettera a) LR 24/2017 demolizione di fabbricati esistenti e nuova costruzione di un edificio destinato a “Casa degli eventi” all’interno del perimetro dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari in corrispondenza della curva Tosa – ditta CON.AMI”, di ratifica ai sensi del comma 5 dell’art. 53 della variante urbanistica al PSC/RUE, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BUR-ERT) n. 128 del 21/05/2025 (parte seconda);

PRESO ATTO che il Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 sopracitato comporta la modifica dei seguenti elaborati:

- Scheda APF2: AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI dell’Allegato 1 “Ambiti soggetti a disciplina speciale” al Tomo III del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Foglio 15 della Tavola 1A “Ambiti e dotazioni territoriali” del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Foglio 3 della Tavola 2 “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali dei paesaggi” del Piano Strutturale Comunale (PSC);

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico Pianificazione Urbanistica Edilizia e Ambiente deve procedere alla redazione, come prevede l’art. 33 comma 4 della LR 20/200 e smi degli elaborati normativi approvati coordinati con le modifiche approvate con la deliberazione sopracitata;

RITENUTO pertanto di aggiornare l’Allegato 1 al Tomo III del RUE con la scheda APF2 modificata a seguito della deliberazione sopracitata;

VISTO l’Allegato 1 al Tomo III del RUE “Ambiti soggetti a disciplina speciale” redatto dal Servizio Tecnico Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, allegato e parte integrante del presente provvedimento, che recepisce la scheda APF2: AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI modificata a seguito del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 in oggetto;

RILEVATO che nel Foglio 15 della Tavola 1A del RUE “Ambiti e dotazioni territoriali” allegata alla deliberazione C.C. n. 28 del 27/03/2025 è presente per mero errore materiale una mancata

corrispondenza tra la sigla dell'ambito di PSC ASP_COM_N2.2 (Ambiti potenziali per nuovi insediamenti commerciali) ed il sottostante graficismo (fondo rosa) che corrisponde ad altra categoria;

DATO ATTO che l'ambito ASP_COM_N2.2 non è stato oggetto di modifica a seguito del Procedimento Unico in parola;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 1.2.2 "Valore delle individuazioni grafiche" delle NTA del PSC in forza del quale in caso di mancata corrispondenza fra contenuto delle norme e degli elaborati grafici prevale la norma;

CONSIDERATO altresì che l'ambito ASP_COM_N2.2 "Ampliamento La Scala" è correttamente individuato nel Foglio 1 della Tavola 1 "Progetto di assetto del territorio" del PSC quale "Ambiti potenziali per nuovi insediamenti commerciali" e pertanto non sussiste alcuna ambiguità di applicazione della norma;

RITENUTO pertanto che non occorre rettificare il Foglio 15 della Tavola 1A del RUE mediante deliberazione consiliare;

VISTO che con atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

su proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Lucietta Villa;

DISPONE

- 1) di aggiornare a seguito della deliberazione consiliare n. 28 del 27/03/2025, per le motivazioni di cui alle premesse, l'Allegato 1 "Ambiti soggetti a disciplina speciale" al Tomo III del RUE, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che nel Foglio 15 della Tavola 1A "Ambiti e dotazioni territoriali" del RUE, ai sensi del comma 2 dell'art. 1.2.2 delle NTA del PSC, per l'ambito ASP_COM_N2.2 "Ampliamento La Scala" si applica la norma degli "Ambiti potenziali per nuovi insediamenti commerciali" (Elaborato D del PSC) prevalendo sul graficismo non corrispondente (fondo rosa);
- 3) di dare atto che:
 - copia del presente atto, completo degli allegati approvati, deve essere trasmesso, a cura del Servizio Tecnico Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, alla Città Metropolitana di Bologna ed alla Regione Emilia Romagna;
 - dell'avvenuta approvazione ne deve essere data notizia, a cura del Servizio Tecnico Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, con avviso pubblicato sul sito istituzionale;
 - ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati, a cura del Servizio Tecnico Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, sul sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio.

Lì, 27/05/2025

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)